**helység2 Környéki Törvényszék**
**mint másodfokú bíróság**

**Az ügy száma: 6.Pf.20.309/2023/8.**

**A felperes:** Felperes1, cím23

**A felperes képviselője:** dr Pásztor Zsófia ügyvéd, cím24

**Az alperes:** Alperes1, cím25

**Az alperes képviselője:** dr. Papp Éva Mária ügyvéd, cím26

**A per tárgya:** házasság felbontása

**Az elsőfokú bíróság:** Budaörsi Járásbíróság

**A fellebbezéssel támadott határozat száma:** 2.P.21.249/2019/128.

**Fellebbező fél:** felperes és alperes

**Fellebbezés sorszáma:** felperes részéről 130. sorszám alatt, alperes részéről 129. sorszám alatt

# Í T É L E T

A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét részben megváltoztatja.

A felek házasságából a 2008. szeptember 8. napján született érdekelt1 nevű gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására az alperest jogosítja fel.

Kötelezi a felperest, hogy a felek érdekelt1 nevű gyermekét 8 (nyolc) napon belül az ingóságaival és a személyes okmányaival együtt adja át az alperesnek.

Az alperesnek a érdekelt1 nevű gyermek utáni folyamatos gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége záró időpontját 2023. július 31. napjában határozza meg.

Kötelezi a felperest, hogy 2023. augusztus 1. napjától minden hónap 15. napjáig előre esedékesen fizessen meg az alperesnek a felek érdekelt1 nevű gyermeke tartására havi 30.000.- (harmincezer) forint gyermektartásdíjat.

A tartásdíj évente, a következő év január 1. napjától a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének mértékével – külön intézkedés nélkül – módosul.

A másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezését azzal hagyja helyben, hogy

- az alperes apa a felek 2010. március 23. napján született érdekelt2 nevű gyermekével jogosult és köteles a kapcsolattartásra.

- az alperes a érdekelt2 utónevű gyermekkel - a nyári iskolai szünetben – a felek eltérő megállapodásának a hiányában – minden évben június 17-től június 23-ig, július 1-től július 7-ig, július 15-től július 21-ig, július 29-től augusztus 4-ig és augusztus 12-től augusztus 18-ig jogosult a kapcsolattartásra, a kezdőnapon reggel 9 órától a zárónapon 20 óráig.

- az alperes a érdekelt2 utónevű gyermekkel a páros években húsvét és pünkösd első napján, a páratlan években pedig a másnapján jogosult a kapcsolattartásra reggel 9 órától este 20 óráig.

A másodfokú bíróság a kapcsolattartás pótlására vonatkozó rendelkezést akként pontosítja, hogy

- a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartást kell pótolni, feltéve, hogy a jogosult a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltak szerint eleget tett az előzetes tájékoztatási kötelezettségének vagy az előre nem látható akadályok felmerülését utólag igazolja,

- az elmaradt páros héten csütörtök 16 órától esedékes folyamatos kapcsolattartást a következő páratlan héten csütörtökön 16 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- az elmaradt páratlan héten szerdán 16 órától esedékes folyamatos kapcsolattartást a következő páros héten szerdán 16 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- a nyári időszakos kapcsolattartást a június 17-től június 23-ig tartó időszak tekintetében június 24-én reggel 9 órától, a július 1-től július 7-ig tartó időszak tekintetében július 8-án reggel 9 órától, a július 15-től július 21-ig terjedő időszak tekintetében július 22-től július 28-ig, a július 29-től augusztus 4-ig tartó időszak tekintetében augusztus 5-én reggel 9 órától, valamint az augusztus 12-től augusztus 18-ig tartó időszak tekintetében augusztus 19-én reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- a páros években az őszi, a téli és a tavaszi szünetben elmaradt kapcsolattartást ezen szünetek második felében, a kezdőnapon reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- a páratlan években az őszi, a téli és a tavaszi szünetben elmaradt kapcsolattartást a soron következő iskolai szünet kapcsolattartással nem érintett részében, a kezdőnapon reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- a karácsony ünnepére eső kapcsolattartást a páros években december 26-án reggel 9 órától, míg páratlan években a legközelebbi, kapcsolattartással nem érintett pénteken 18 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- a húsvét és pünkösd ünnepére eső kapcsolattartást a páros években a következő napon reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni,

- a húsvét és pünkösd ünnepére eső kapcsolattartást a páratlan években a legközelebbi, kapcsolattartással nem érintett szombaton reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni.

A másodfokú bíróság a felperes anya és a felek 2008. szeptember 8. napján született érdekelt1 nevű gyermeke közti kapcsolattatást az alábbiak szerint szabályozza:

Feljogosítja a felperest a kiskorú gyermekkel a folyamatos kapcsolattartásra minden páratlan héten csütörtökön 16 órától a következő, páros héten hétfőn reggel 8 óráig, továbbá minden páros héten szerdán 16 órától csütörtök reggel 8 óráig.

Jogosult a felperes a perbeli érdekelt1 utónevű gyermekkel - a nyári iskolai szünetben – a felek eltérő megállapodásának a hiányában – minden évben június 24-től június 30-ig, július 8-tól július 14-ig, július 22-től július 28-ig, augusztus 5-től augusztus 11-ig és augusztus 19-től augusztus 25-ig a kapcsolattartásra, a kezdőnapon reggel 9 órától a zárónapon 20 óráig.

Feljogosítja a felperest az érdekelt1 nevű gyermekkel az időszakos kapcsolattartásra - a felek eltérő megállapodásának a hiányában - a páratlan években az őszi, a téli és a tavaszi iskolai szünet első felében, míg a páros években az őszi, a téli és a tavaszi iskolai szünet második felében, a kezdőnapon reggel 9 órától a zárónapon este 20 óráig.

Jogosult a felperes az érdekelt1 nevű gyermekkel a páratlan években december 24-én reggel 9 órától december 25-én délután 18 óráig, míg páros években december 25-én délután 18 órától december 27-én reggel 9 óráig a kapcsolattartásra.

Jogosult a felperes az érdekelt1 nevű gyermekkel a páratlan években a húsvét és a pünkösd első napján, páros években pedig a másnapján a kapcsolattartásra reggel 9 órától este 20 óráig.

A gyermek átadásának és átvételének helye a folyamatos kapcsolattartás során a gyermek mindenkori oktatási, nevelési intézménye, nevelés mentes munkanapra eső folyamatos kapcsolattartás, továbbá az időszakos kapcsolattartás során pedig az alperes apa mindenkori lakása.

A másodfokú bíróság kötelezi az alperest, hogy a fenti időszakokban biztosítsa a zavartalan kapcsolattartást a felperes és az érdekelt1 nevű gyermek között, így a gyermeket megfelelően felkészítve a kapcsolattartás kezdetén a személyi okmányaival (személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya) együtt a felperesnek adja át és a kapcsolattartás végeztével őt fogadja.

A kapcsolattartás akadályáról a felek kötelesek egymást előzetesen 48 órával korábban hitelt érdemlő módon (írásban, sms-ben, e-mailen stb.) értesíteni.

A felperes anya és érdekelt1 nevű gyermek közti kapcsolattartást pótolni kell, ha az a kapcsolattartásra kötelezett vagy gyermek oldalán felmerült okból maradt el, illetve a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból maradt el, feltéve, hogy a jogosult a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltak szerint eleget tett az előzetes tájékoztatási kötelezettségének vagy az előre nem látható akadályok felmerülését utólag igazolja.

Az elmaradt páratlan héten csütörtök 16 órától esedékes folyamatos kapcsolattartást a következő páros héten csütörtökön 16 órától azonos időtartamban kell pótolni, az elmaradt páros héten szerdán 16 órától esedékes folyamatos kapcsolattartást a következő páratlan héten szerdán 16 órától azonos időtartamban kell pótolni.

A nyári időszakos kapcsolattartást a június 24-től június 30-ig tartó időszak tekintetében július 1-én reggel 9 órától, a július 8-tól július 14-ig tartó időszak tekintetében július 15-én reggel 9 órától, a július 22-től július 28-ig tartó időszak tekintetében július 29-én reggel 9 órától, az augusztus 5-től augusztus 11-ig tartó időszak tekintetében augusztus 12-én reggel 9 órától, valamint az augusztus 19-től augusztus 25-ig tartó időszak tekintetében augusztus 26-án reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni. Amennyiben a fennmaradó napok száma alatt az elmaradt kapcsolattartás nem pótolható, a fennmaradt napokat a következő évközi szünet időszakos kapcsolattartással és pótlással nem érintett részében az elmaradt napok számával azonos időtartamban kell pótolni.

A páratlan években az őszi, a téli és a tavaszi szünetben elmaradt kapcsolattartást ezen szünetek második felében, a kezdőnapon reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni, míg a páros években az őszi, a téli és a tavaszi szünetben elmaradt kapcsolattartást a soron következő iskolai szünet kapcsolattartással nem érintett részében, a kezdőnapon reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni.

A karácsony ünnepére eső kapcsolattartást a páratlan években december 26-án reggel 9 órától, míg a páros években a legközelebbi, kapcsolattartással nem érintett pénteken 18 órától azonos időtartamban kell pótolni.

A húsvét és pünkösd ünnepére eső kapcsolattartást a páratlan években a következő napon reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni, míg a húsvét és pünkösd ünnepére eső kapcsolattartást a páros években a legközelebbi, kapcsolattartással nem érintett szombaton reggel 9 órától azonos időtartamban kell pótolni.

A másodfokú bíróság a felperes és az alperes által a Magyar Állam részére a helység2 Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatalának felhívására, a felhívásban jelzett módon és időben megfizetendő szakértői díjat fejenként 117.725.- (egyszáztizenhétezer-hétszázhuszonöt) forintra változtatja.

A másodfokú bíróság a felperes és az alperes által fizetendő elsőfokú eljárási illetéket fejenként 60.900.- (hatvanezer-kilencszáz) forintra változtatja.

A másodfokú bíróság egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét helybenhagyja.

A peres felek a másodfokú eljárási költségeiket maguk tartoznak viselni.

Kötelezi a peres feleket, hogy fejenként 43.950 - 43.950.- (negyvenháromezer-kilencszázötven – negyvenháromezer-kilencszázötven) forint fellebbezési eljárási illetéket az esedékesség napjáig fizessenek meg a Magyar Államnak az Állami Adó- és Vámhatóság által közzétett illetékbevételi számla javára.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

**I N D O K O L Á S**

[1] Az elsőfokú bíróság ítéletével Alperes1 és Felperes1 házastársaknak a helység1i anyakönyvvezető előtt 2008. május 31. napján kötött és a házassági anyakönyvbe egyéb1. anyakönyvi folyószám alatt bejegyzett házasságát felbontotta.

[2] A felek házasságából 2008. szeptember 08. napján született érdekelt1 és 2010. március 23. napján született érdekelt2 utónevű gyermekek tekintetében a felperest (édesanya) jogosította fel a szülői felügyelet gyakorlására.

[3] Kötelezte az alperest (édesapa), hogy 2019. január 01. napjától kezdődően, havonta előre esedékesen, minden hónap 15. napjáig fizessen meg érdekelt1 és érdekelt2 utónevű gyermekei tartására gyermekenként havi 40.000 – 40.000.- Ft összegű gyermektartásdíjat a felperes részére.

[4] Megállapította, hogy az alperesnek a 2019. január 01. napjától 2023. január 31. napjáig terjedő időre összesen 2.194.690,- Ft gyermektartásdíj hátraléka keletkezett. Kötelezte az alperest, hogy a meghatározott gyermektartásdíj hátralékot a folyamatos gyermektartásdíjon felül 12 havi részletben fizesse meg, havi 182.891.- Ft összegben a felperes részére az ítélet jogerőre emelkedését követő hónap 15. napjával kezdődően azzal, hogy egy részlet elmulasztása esetén az egész hátralékos összeg egyösszegben válik esedékessé.

[5] Akként rendelkezett, hogy a folyamatos gyermektartásdíj összege 2024. január 01. napjától kezdődően, majd ezt követően minden év január 01. napján a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex növekedésének a mértékével külön további intézkedés nélkül módosul.

[6] Szabályozta az alperes (édesapa) és érdekelt1, valamint érdekelt2 utónevű gyermekei között a kapcsolattartást. Feljogosította az alperest a kiskorú gyermekeivel a folyamatos kapcsolattartásra minden páros héten csütörtökön 16 órától páratlan héten hétfő reggel 8 óráig, továbbá minden páratlan héten szerdán 16 órától csütörtök reggel 8 óráig.

[7] Úgy rendelkezett, hogy az alperes minden évben nyáron öt hét időtartamban időszakos kapcsolattartásra jogosult a kiskorú gyermekeivel, amelynek megosztásában és kezdőidőpontjaiban a felek minden év május 31. napjáig egyezhetnek meg. A felek előzetes megállapodása hiányában az édesapát nyáron a szünidő első, harmadik, ötödik, hetedik és

kilencedik teljes hetében illeti meg az időszakos kapcsolattartás joga, a kezdőnapon 9 órától a zárónapon 20 óráig terjedően.

[8] Az elsőfokú bíróság kimondta, hogy az alperes az őszi, téli, tavaszi szünidő fele időtartamában ugyancsak időszakos kapcsolattartásra jogosult, amelynek megosztásában a felek az adott szünidőt megelőző 30 nappal egyezhetnek meg. Az előzetes megállapodásuk hiányában az alperes páros évben az őszi, téli, tavaszi szünidő első felében, páratlan évben a szünidő második felében jogosult az időszakos kapcsolattartásra kiskorú gyermekeivel, a kezdőnapon 9 órától a zárónapon 20 óráig terjedően.

[9] Feljogosította az alperest a kapcsolattartásra a perbeli gyermekekkel a karácsonyi kettős ünnep vonatkozásában minden páros évben december 24. napján 9 órától december 25. napján 18 óráig, minden páratlan évben december 25. napján 18 órától december 27. napján 9 óráig, húsvét és pünkösd kettős ünnepek vonatkozásában pedig a kettős ünnep második napján 9 órától 20 óráig.

[10] Akként rendelkezett, hogy a gyermekek átadásának és átvételének helye a folyamatos kapcsolattartás esetében az oktatási, nevelési intézmény, nevelés mentes munkanapra eső folyamatos kapcsolattartás, továbbá az időszakos kapcsolattartás esetében a felperes (édesanya) mindenkori lakóhelye.

[11] Kimondta, hogy a felperes köteles a gyermekeket a fent megjelölt időpontokban megfelelően felkészítve az alperesnek átadni és őket a megjelölt időben fogadni. A felperes köteles a kapcsolattartás idejére a gyermekek személyazonosságot igazoló okmányait (személyi igazolvány, lakcímkártya), TAJ kártyájukat és diákigazolványukat átadni az alperes részére, amely iratokat az alperes köteles visszaadni a kapcsolattartás záróidőpontjában a felperes részére.

[12] Kötelezte a feleket, hogy a kapcsolattartás akadályáról, az akadály felmerülésekor haladéktalanul, de legkésőbb a kapcsolattartást megelőzően 24 órával (helyesen) korábban hitelt érdemlő módon értesítsék egymást.

[13] Úgy rendelkezett, hogy „amennyiben a kapcsolattartás a gondozó szülőnél vagy a gyermekeknél felmerült ok miatt, továbbá különélő szülőnek fel nem róható okból marad el, az édesapa jogosult a pótlásra a felek eltérő megállapodása hiányában páros héten bekövetkező folyamatos kapcsolattartás elmaradása a következő héten kedden, pénteken és hétvégi napokon azonos időtartamban, páratlan héten bekövetkező folyamatos kapcsolattartás elmaradása esetén a következő héten azonos időtartamban. Nyári szünidőben bekövetkező kapcsolattartás elmaradása esetén a felek előzetes megállapodása hiányában az édesapa a szünidő másodi, negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik teljes hetében jogosult az elmaradt időszakos kapcsolattartás pótlására azonos időtartamban. Az őszi, téli, tavaszi szünidőben

bekövetkező kapcsolattartás elmaradása esetén a felek eltérő megállapodása hiányában az édesapa páros évben a soron következő szünidő második felében, páratlan évben a soron következő szünidő első felében jogosult a pótlásra azonos időtartamban.”

[14] Az elsőfokú bíróság az alperes viszontkeresetét elutasította.

[15] Az ítélet folyamatos gyermektartásdíjra vonatkozó rendelkezését előzetesen végrehajthatónak nyilvánította.

[16] Akként rendelkezett, hogy a felek a felmerült költségeiket maguk kötelesek viselni. Kötelezte a felperest, hogy 78.483.- forint, míg az alperest, hogy 156.967.- forint szakértői díjat fizessen meg a Magyar Állam részére a helység2 Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatalának felhívására, a felhívásban jelzett módon és időben. Kötelezte a felperest, hogy 26.200.- forint, az alperest pedig, hogy 52.400.- forint feljegyzett eljárási illetéket fizessen meg a Magyar Államnak, külön felhívásban jelzett módon és időben.

[17] Az elsőfokú bíróság ítéletének az indokolása szerint a peres felek 2006. július elején ismerkedtek meg és 2008. május 31. napján házasodtak össze egymással. A házasságkötésük 14/208. folyószám alatt került bejegyzésre házassági anyakönyvbe. Ezt megelőzően élettársi kapcsolatban nem éltek egymással.

[18] A házasságukból 2008. szeptember 8. napján érdekelt1 és 2010. március 23. napján érdekelt2 utónevű gyermekeik születtek.

[19] A házassági együttélésüket az alperes ½ tulajdoni illetőségében lévő cím27 szám alatti ingatlanban kezdték meg, mely egyúttal az utolsó közös lakóhelyükül is szolgált.

[20] A felperes a házasságkötést követően nagyon rövid ideig érezte harmonikusnak a házasságát. A megítélése szerint elsősorban az alperes önző magatartása, továbbá az alperes részéről a házasélet és az intim, bensőséges kapcsolat elutasítása eredményezte érdekelt1k a megromlását. A felek között a házastársi bensőséges kapcsolat 2013. őszén megszűnt. A felperes a felek életközösségének a megszűnéséig két személlyel létesített házasságon kívüli kapcsolatot. Az alperes szerint a házasság addig működött, amíg fény nem derült a felperes házasságon kívüli kapcsolatára.

[21] A felek a bensőséges kapcsolatukban fennálló problémákat nem tudták rendezni és a felperes más személytől teherbe esett, melyről az alperes 2015. december elején szerzett tudomást. Mindezek oda vezettek, hogy a felek között a házassági életközösség véglegesen, valamennyi

vonatkozásban 2015. december 24. napján konfliktussal terhelt körülmények között megszűnt, amikor a felperes az utolsó közös lakóhelyről elköltözött. Ezt követően a peres felek a közös kiskorú gyermekekről kétnapos váltásban gondoskodtak.

[22] A felperesnek a házasságon kívüli kapcsolatából 2016. július 5. napján megszületett egyéb érdekelt6 utónevű gyermeke. A gyermek édesapjával 2017. tavaszáig élt élettársi kapcsolatban.

[23] Az elsőfokú ítélet adatai szerint a felek a házassági életközösségük fennállása alatt a közös gyermekek nevelése és a háztartás vezetése tekintetében alapvetően az úgynevezett „klasszikus modellben” éltek.

[24] Az életközösségük megszűnését követően a felperes és az alperes a gyermekeket kétnapos váltásban nevelték és gondozták 2016. június közepéig. Az vitás volt köztük, hogy ki minősül közülük a gyermekeket gondozó szülőnek. A 2016. június 16. napján megtartott tárgyaláson jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozatuknak megfelelően, egészen a mai napig, a gyermekek az alperessel minden páros héten csütörtökön az iskola idő végétől, csütörtök reggel 8 óráig tartják a kapcsolatot. Ezen időszak alatt az alperes neveli és gondozza a gyermekeket, a fennmaradó időben pedig a gyermekek az anya nevelésében és gondozásában vérdekelt1k. A felek az iskolai szüneteket megosztják egymás között. A nyári szünetben 5 napos váltásban gondoskodnak a perbeli gyermekekről.

[25] Az elsőfokú ítélet szerint a felek a gyermekeket a náluk töltött idő alatt megfelelően ellátják és gondozzák. A gyermekek a tankötelezettségüknek eleget tesznek, igazolatlan hiányzásuk nincsen. A felperes és az alperes a perben tett egyező nyilatkozatuk szerint a kapcsolattartás rendszeréhez mindketten tartják magukat. A kialakult kapcsolattartási rend a gyermekek számára átlátható és megszokott.

[26] A felperes az életközösség megszűnését követően helység1on vásárolt ingatlant, ott élt, majd 2018. év végén úgy döntött, hogy onnan helység2re költözik és ennek megfelelően a gyermekek iskoláját is meg kívánta változtatni. A felperes a helység1i lakóhelyéről a cím23 szám alatti ingatlanba költözött és a gyermekek lakcímét az alperes előzetes értesítése és beleegyezése nélkül a fenti címre változtatta.

[27] A felek között a kapcsolat az életközösségük megszűnését követően rövid időn belül jelentősen megromlott. A viszonyuk konfliktusokkal, súlyos nézeteltérésekkel terhelt, közöttük a kommunikáció teljes egészében megszűnt, a gyermekek érdekében sem képesek egymással együttműködni a szülői felügyelet gyakorlása során.

[28] A felperes 2019-ben az alperest a gyermekek sérelmére elkövetett abúzussal vádolta, mellyel összefüggésben azonban sem bűncselekmény, sem szabálysértés elkövetése nem merült fel.

[29] Az elsőfokú ítélet adatai szerint a felek a gyermekeket sem verbálisan, sem fizikálisan nem bántalmazzák. Az egymással szemben fennálló személyes ellentételeik és konfliktusaik azonban kihatással vérdekelt1k a gyermekek gondozására és nevelésére, mely abban nyilvánul meg, hogy érdekelt1 és érdekelt2 jelenlétében egymásra negatív kijelentéseket tesznek. A felperes a gyermekeket direkt módon, az alperes pedig indirekt módon befolyásolja.

[30] A felperes gyermeknevelési képessége az átlagövezet alsó határára, az alperes gyermeknevelési képessége az átlagövezet alsóbb tartományába esik. A gyermekek nincsenek kifejezetten szoros, kölcsönös, bizalmi kapcsolatban a szüleikkel, de mindketten ragaszkodnak hozzájuk.

[31] A felperes helység2re költözését követően a felek között vitássá vált, hogy a gyermekeik melyik iskolában folytassák a tanulmányaikat. A helység2 egyéb2. kerületi Hivatala a 2022. június hó 10. napján kelt határozatával erre a helység2, egyéb3 jelölte ki.

[32] A szülők közötti konfliktus és az elhúzódó bontóperi eljárás pszichésen megviselte a gyermekeket, az iskola kijelölési eljárás pedig hosszan tartó bizonytalanságot és nehézséget jelentett a számukra. A felek az oktatási, nevelési intézményekkel mindketten tartják a kapcsolatot, a szülői értekezleten részt vesznek, a pedagógusok iránymutatását, kéréseit mindketten figyelembe veszik és megfogadják.

[33] Az elsőfokú ítélet szerint az alperes 2022. május 1. napja óta gyermekenként havi 20.000.- forintot fizet gyermektartásdíj címén a felperes részére.

[34] A főiskolai végzettségű felperes 2022. szeptemberétől a egyéb4 alkalmazásában áll, a havi nettó átlagos jövedelme 240.000.- forint. A családi adókedvezményt az alperessel megosztva veszi igénybe. A felperes a három kiskorú gyermeke után havi 48.000.- forint családi pótlékban, egyéb érdekelt6 utónevű gyermeke után pedig havi 68.900.- forint gyermektartásdíjban részesül. A felperesnek több ingatlanvagyona, megtakarítása van.

[35] A felperes anya a három kiskorú gyermekével, az anyai nagymamával és a testvérével él közös háztartásban az édesanyja tulajdonában lévő cím23 szám alatti 67 $m^2$ alapterületű, három szobás ingatlanban. A felperes élettársi kapcsolatban nem él, a kiskorú gyermekein kívül más személy eltartására nem köteles.

[36] Az egyetemi végzettségű alperes intézményvezetőként dolgozik, a havi nettó átlagos jövedelme a 2022. évben 355.824.- forint volt. Emellett évente egy-két alkalommal nagyobb összegű jutalomban és évi nettó 173.000.- forint cafeteriában részesül. Emellett játékvezetői tevékenységből a 2022. évben 1.893.396.- forint bevételre tett szert.

[37] Az alperes ingatlanvagyonát képezi a felek utolsó közös lakóhelyéül szolgáló helység1, cím28. szám alatti ingatlan ½ tulajdoni hányada. Az ingatlan 100 $m^2$ alapterületű, az alperes által használt lakóingatlan egy 50 $m^2$-es, három szobás, átlagos állapotú összkomfortos lakás a szülői ház hátsó felében. Az alperes az édesanyjával él közös háztartásban, valamint a fent meghatározott időpontokban a kiskorú gyermekekkel. Az alperesnek további ingatlanvagyona, gépjármű és motorkerékpár tulajdona van, továbbá megtakarítással rendelkezik. Az alperes élettársi kapcsolatban nem él, az édesanyjával eltartási szerződése áll fenn, rajta és a kiskorú gyermekeken kívül más személy eltartására nem köteles.

[38] A perbeli kiskorú gyermekek a helység1i egyéb érdekelt3 tanulói voltak. 2022. szeptemberben kezdték meg a tanulmányaikat a helység2, egyéb3.

[39] Az elsőfokú ítélet indokolása szerint érdekelt1 Viktóriánál a 2013. évben elektív mutizmust diagnosztizáltak. Óvodapszichológusi, majd iskolapszichológusi megsegítésben részesült. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat helység3 Tagintézményének 2020. november 2. napján kelt komplex pszichológiai gyógypedagógiai véleménye szerint a gyermek átlagos képességű, lassabb pszicho motoros teljesítmény jellemzi. Az aktuális pszichés állapota nagymértékben kihat a figyelmére, teljesítményére. A pszichológiai gyógypedagógiai vélemény jelzéssel élt, hogy a gyermek kórosan sovány, esetlegesen anorexia gyanúja miatt a pszichiátriai kivizsgálása szükséges. A gyermek 2020-tól pszichológusi megsegítés alatt már nem áll, a családsegítőnél ennek érdekében várólistán van.

[40] érdekelt1 Viktóriáról a helység1i Zimándy Ignác Általános Iskolában készült pedagógiai vélemény szerint a gyermek iskolai eredményei jók, a házifeladatait elkészíti, az iskolai előmenetelét, tanulmányait mindkét szülő figyelemmel kíséri. érdekelt1 2022. szeptemberében kezdte meg a tanulmányait a helység2 helység3 egyéb8. A róla 2023. január 11. napján ott készített pedagógiai vélemény adatai szerint az osztályba nem sikerült beilleszkednie, a tanulmányi eredménye romlott, a tanuláshoz való hozzáállása passzívabbá vált. A gyermek 2022. decemberében egy osztálytársával konfliktusba keveredett, összeverekedtek az iskolában, mely eset óta érdekelt1 az iskolai jelenléti oktatásban nem vesz részt és folyamatban van egy másik iskolába való átjelentkezése, mellyel összefüggésben a felek között egyeztetések kezdődtek.

[41] Az iskolai konfliktust követően a gyermek többszörös hányás miatt a egyéb5 került. A kivizsgálása során azt állapították meg, hogy a hányások hátterében pszichés okok is

felmerülnek, a gyermek reflux beteg, javasolt a neurológiai szakvizsgálata és a pszichés státuszának a felmérése. érdekelt1 2022. december 27-30-ig többszörös hányás miatt ismételten kórházba került. A pszichiátriai kivizsgálása folyamatban van. Az egyéb7 anorexia gyanúja miatt vizsgálják, továbbá a gasztroenterológiai kivizsgálása is zajlik. Gyógyszeres kezelésben részesül, a gyógyszereit - egy-két esetet leszámítva, - megfelelően, önállóan szedi.

[42] Az elsőfokú ítélet alapján a felek érdekelt2 utónevű gyermekénél a egyéb6 a 2021. január 15. napján kelt szakértői véleményével megállapította, hogy a gyermek nem sajátos nevelési igényű, ugyanakkor beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzd. Kiemelt figyelmet, különleges bánásmódot igényel és fejlesztő pedagógiai ellátásra szorul. A meglévő hiányosságai döntő többségben a gyakorláshiány és az élethelyzetéből adódó pszichés megterhelésből valószínűsíthetőek.

[43] A egyéb érdekelt3 által kiállított pedagógiai vélemény szerint érdekelt2 ápolt külsejű, rendkívül csendes gyermek, az értelmi képességei átlagosak. A helység2 helység3 egyéb8 készült pedagógia jellemzés szerint érdekelt2 közvetlen, segítőkész, jó kapcsolatot próbál kialakítani a társaival, a tanulmányi eredménye jó. A felek között vitás volt, hogy a gyermek fejlesztése hol folytatódjon. 2020. szeptembere óta pedagógiai szolgálati fejlesztésben nem részesül, az édesapa által felkért pedagógus korrepetálja.

[44] A felperes keresetében kérte az alperessel kötött házassága felbontását, a perbeli kiskorú gyermekek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlására való feljogosítását, valamint az alperes gyermektartásdíj megfizetésére kötelezését, továbbá az apa és a perbeli gyermekek közti kapcsolattarás szabályozását.

[45] Az alperes maga is kérte a felperessel kötött házassága felbontását. Kérte magát feljogosítani a perbeli gyermekek feletti szülői felügyelet gyakorlására és a felperest gyermektartásdíj megfizetésére kötelezni, valamint szabályozni a perbeli kiskorú gyermekek és a felperes anya közti kapcsolattartás kereteit.

[46] Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét alaposnak, míg az alperes viszontkeresetét alaptalérdekelt1k találta.

[47] A felek házasságát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 4:21. § (1) bekezdése alapján bontotta fel, figyelemmel arra, hogy a felek között a házasság életközösség több, mint hét éve megszűnt, külön ingatlanban élnek, egymástól különálló életre rendezkedtek be és egymással nem is kommunikálnak. Mindezek alapján pedig az életközösség helyreállítására kilátás már nincsen.

[48] A szülői felügyelet gyakorlásáról való döntését a Ptk. 4:167. § (1) és (2) bekezdésére alapította. Rögzítette, hogy mindkét szülő úgy ítéli meg, hogy ő az alkalmasabb a gyermekek nevelésére és gondozására a jobb nevelési alkalmassága okán.

[49] Az elsőfokú bíróság rámutatott arra, hogy a szülői felügyelet gyakorlása tekintetében széleskörű bizonyítási eljárást folytatott le, melyben részletesen megvizsgálta a felek körülményeit, nevelési alkalmasságát, egymással és a kiskorú gyermekekkel fennálló kapcsolatukat, valamint a kiskorú gyermekek testi, szellemi, pszichés állapotát, továbbá a testi, szellemi és erkölcsi fejlődésük irányvonalát.

[50] Mindezek alapján azt állapította meg, hogy mindkét fél megfelelő egzisztenciális háttérrel és körülményekkel rendelkezik és mindkettőjük lakóhelye megfelelő környezetül szolgál a gyermekek számára. Az elsőfokú bíróság nem fogadta el a felperes azon állítását, hogy az alperes a gyermekeket bántalmazza, ahogy azt sem, hogy a felperes bántalmazná a gyermekeket. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a felperes testvére és érdekelt1 között egy alkalommal került sor konfliktusra, amelynek következtében a gyermek szemüvege eltört. A bizonyítási eljárás adatai alapján az állapítható meg, hogy a felperes testvére a gyermekeket nem bántalmazza, a gyermek és a felperes testvérének a kapcsolata elfogadható. Az elsőfokú bíróság megállapította még, hogy a gyermeknevelés során a felperes megengedőbb, míg az alperes szigorúbb nevelési elveket követ és mindketten erőszakmentes fegyelmezési eszközöket alkalmaznak.

[51] Az elsőfokú bíróság nem fogadta el a felperesnek azt az állítását, hogy az életközösség fennállása alatt az alperes a gyermekek gondozásával, nevelésével járó teendőkből egyáltalán ne vette volna ki a részét. Arra a megállapításra jutott, hogy mindkét fél képes a gyermekeket gondozni, nevelni és megfelelően ellátni.

[52] A felek között ugyanakkor több, mint hét éve kialakult a kapcsolattartás-gondozás rendszere. A felperes és az alperes egymással szembeni elmélyült konfliktusai a gyermekek nevelésére és gondozására kihatással vérdekelt1k, mert a szülők nem képesek a gyermekeik megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődése érdekében együttműködni egymással. Egymást okolják a kommunikáció és az együttműködés hiányáért, a felmerült problémákért. Mindezek és az egymást akadályozó magatartásuk a gyermekek érdekeit sértik.

[53] Az elsőfokú bíróság nem találta bizonyítottnak azt, hogy a felperes a gyermekeket kisajátítaná, ahogy azt sem, hogy ne tanulna velük. Nem fogadta el a felperes azon hivatkozását, hogy az alperes az akaratát minden esetben a gyermekekre rákényszerítené. Úgy ítélte meg, hogy mindkét szülő számára fontos érdekelt1 esetében a megfelelő orvosi ellátás, a gyermeknél fennálló pszichés és mentális problémák feltárása és kezelése, mindketten érzékenyen reagálnak a gyermekek egészségügyi ellátásával összefüggő kérdésekre, az együttműködésük hiánya azonban mindezt nehezíti.

[54] Az elsőfokú bíróság hivatkozott a gyermekek jogairól szóló New Yorkban elfogadott egyezmény 12. Cikkének 1. pontjában foglaltakra, valamint a Ptk. 4:171. § (4) bekezdésének a rendelkezéseire. A perbeli gyermekeket szakértő útján és érdekelt1 14. életévét betöltött gyermeket tanúként is meghallgatta az eljárásban.

[55] Rögzítette, hogy az igazságügyi pszichológus szakértői vélemény szerint a feleknél súlyos pszichopatológiai rendellenesség nem áll fenn. A felperes gyermeknevelési képessége az átlagövezet alsó határára esik, az alperes gyermeknevelési képessége pedig az átlagövezet alsóbb tartományába esik. Mindkét fél esetében nevelési képességet csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a gyermekeikre gyakorolt legalább indirekt (alperes részéről), illetve direkt (felperes részéről) ellennevelési hatás, valamint azt, hogy mindkettőjük realitásérzéke a normális alsóbb határán lévő értéket mutatott a pszichológus szakértői vizsgálat során.

[56] Az elsőfokú bíróság rámutatott arra, hogy a felek a gyermekeikhez mindketten erősen kötődnek. A felperes gyermekei iránti felelősségvállalási képessége gyengébb, az alperesé pedig erősebb, ugyanakkor a velük való viselkedése tolakodó, kényszerítőbb. A szakértő szerint a gyermekek testi, szellemi fejlettsége az életkori átlaguknak megfelelő, a pszichés állapotuk a helyzetüknek megfelelő, némileg beletörődő. érdekelt2 esetében depresszív hangulat és kisfokú szorongás volt megállapítható.

[57] A szakértői vélemény alapján érdekelt1 és érdekelt2 egymással való testvéri viszonya átlagos, nincsenek egymással szoros, közeli kapcsolatban. A egyéb érdekelt6 utónevű féltestvérükkel sincsenek szoros, bizalmi viszonyban, de a helyzetüknek megfelelően szeretik és elfogadják őt. A szakértő akként foglalt állást, hogy a felek közös gyermekei a féltestvérüktől rájuk súlyosan ható pszichés és érzelmi sérülés nélkül elválaszthatóak.

[58] A szakértő megállapította még, hogy a perbeli gyermekeknek a szüleikkel sem kifejezetten szoros, kölcsönös és bizalmi a kapcsolata, de rájuk így is tudnak támaszkodni, mindketten ragaszkodnak a szüleikhez. érdekelt2 nem szívesen költözne az alperes apához, míg érdekelt1 Viktóriánál valószínűsíthető az alperes apához való erősebb kötődés. A gyermekek érzelmi biztonsága erősen megrendült, a szüleiktől érzelmileg kissé elszigetelődtek. A felek érdekelt2 utónevű gyermeke az anyai környezetben való nevelkedést preferálja, míg az érdekelt1 kettős utónevű gyermek az egyenlősítő törekvését fejezte ki. A szakértő akként foglalt állást, hogy szakértői szempontból felmerül a felek gyermekeinek szétválasztva történő további nevelésének a lehetősége.

[59] A szakvélemény adatai szerint a gyermekeknek mind a felperes, mind az alperes édesanyjával átlagos, az életkoruknak megfelelő a kapcsolatuk. A felperes féltestvérével való kapcsolatuk relatív közeli, felé részben szimpátia, részben félelmi jegyeket is mutatnak, a viszonyuk elfogadható. A perbeli gyermekek a szülők szétválását rosszul élik meg, a konfliktust részben

megszokták, részben igyekeznek magukat abból kivonni, távol tartani. A kialakult kapcsolattartási, gondozási rendszert elfogadták, azt a maguk részéről jónak és folytathatónak írták le és még egyenlőbb megosztást is elfogadhatónak tartanának. A szakértő szerint a kapcsolattartás rendszere akár tovább is bővíthető.

[60] Az elsőfokú ítélet szerint a felek életvitelében a nevelési alkalmasságot lerontó tényező nem volt feltárható. Az elsőfokú bíróság a szakértői véleményt aggálytalérdekelt1k tekintette és az ítélete alapjául túlnyomórészt elfogadta. A gyermekek szétválasztása kapcsán rámutatott arra, hogy a szakértő lehetőségként fogalmazta meg mindezt, ugyanakkor a gyermekek egymástól való elválasztása az érdekeikkel ellentétes lenne. Hangsúlyozta, hogy érdekelt1 Viktóriát tanúként hallgatta meg, melynek során a gyermek akként nyilatkozott, hogy a testvérével egy iskolába szeretne járni, szüksége van a testvérére az új iskolába történő beilleszkedéshez, nem szeretne tőle külön lenni, külön lakni. A gyermek kifejezte azon szándékát is, hogy semmin sem szeretne változtatni az életében, nem szeretne az apával kevesebbet találkozni és a kialakult kapcsolattartási, gondozási aránynál nem szeretne szűkebbet az apjával. érdekelt1 elmondta azt is, hogy nem tudja elképzelni, hogy ne legyenek, lakjanak együtt érdekelt2vel, az nem lenne jó és érdekelt1k sem örülne, ha egyéb érdekelt6 nem laknának együtt. A kapcsolattartás rendszere számára és érdekelt2 számára is átláthatóak, érthetőek, ez számukra nem okoz gondot, a kialakult rendszert megszokták.

[61] Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az iskolai konfliktust követően a felek érdekelt1 nevű gyermeke két alkalommal is kórházi kezelésre szorult. Azzal érvelt, hogy mindkét gyermek esetében az állandóság biztosítása és a biztonságérzet kialakítása és fenntartása a legfontosabb. Tényként rögzítette, hogy mindkét szülő alkalmas a gyermekek nevelésére és gondozására és mindketten kötődnek a gyermekeikhez. A gyermekek ugyanakkor egyik szülő irányába sem mutatnak kifejezett erősebb kötődést, a szüleikkel nincsenek szoros, kölcsönös, bizalmi kapcsolatban. Emellett érdekelt2 az apai környezetben való nevelkedés lehetőségét inkább elutasítja, míg érdekelt1 a szülők közötti egyenlősítésre törekszik.

[62] Mindezek alapján az elsőfokú bíróság azt vizsgálta, hogy a gyermekek érdekeit szolgáló állandóság és biztonságot jelentő stabilitás miként alakítható ki és biztosítható. E körben arra a megállapításra jutott, hogy a felek között több, mint hét éve fennálló kapcsolattartási-gondozási rendszer a gyermekek számára átlátható, megszokott és követhető. érdekelt1 és érdekelt2 számára a bizonytalanságot a szülők között fennálló konfliktus és az a bizonytalanság okozza, hogy az életük a bíróság döntése alapján megváltozik-e vagy sem.

[63] Az elsőfokú bíróság tekintettel arra, hogy álláspontja szerint a testvérek nem választhatók el egymástól és érdekelt2 az apai környezetben való nevelkedés lehetőségét elutasította, arra a meggyőződésre jutott, hogy a gyermekek érdekét az szolgálja, ha az anyai környezetben, az anya nevelésében és gondozásában élnek továbbra is. Ezt erősítik érdekelt1 bíróság előtt tett azon nyilatkozatai is, hogy az életén, kialakult körülményein nem szeretne változtatni.

[64] Az elsőfokú bíróság a gyermektartásdíjjal kapcsolatos döntését a Ptk. 4:216. § (1) bekezdése, a Ptk. 4:218. §-a, továbbá a Ptk. 4:207. §-ára alapította és a felperes kereseti kérelmével egyezően kötelezte folyamatos gyermektartásdíj megfizetésére az alperest. Rámutatott arra, hogy az alperes a vállalt gyermektartásdíj megfizetésére képes és az a gyermekek indokolt szükségleteivel arányban áll. Rögzítette, hogy a felek egyezően jelölték meg, hogy az alperesnek 2019. január 1. és 2023. január 31. napja között mindösszesen 2.194.690.- forint gyermektartásdíj hátraléka keletkezett a felperes felé, melynek a megfizetését 12 havi részletben vállalta.

[65] Az alperes apa és perbeli gyermekek közötti kapcsolattartást a Ptk. 4:178. § (1) és (2) bekezdése, a Ptk. 4:180. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. 4:181. § (1)-(3) bekezdése alapján – a felperes kereseti kérelmével egyezően - szabályozta. Az elsőfokú bíróság azt állapította meg, hogy a felek több, mint hét éve ugyanahhoz a kapcsolattartási rendszerhez tartják magukat. A folyamatos és az időszakos kapcsolattartás rendszere megfelelően kidolgozott, részletes, a szabályozása a felek és a gyermekek számára is átlátható és követhető. Úgy ítélte meg, hogy a kialakult kapcsolattartási rendszer a gyermekek érdekét szolgálja, a bővítésének nincs indoka, mert az a gyermekek korának, egészségi állapotának, életkörülményeinek és a szülők személyes körülményeinek is megfelel.

[66] Az elsőfokú bíróság a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (rPp.) 290. § (4) bekezdése alapján rendelkezett a perköltség viseléséről akként, hogy a felek a felmerült költségeiket maguk kötelesek viselni, míg a feljegyzett illetéket, valamint a felmerült szakértői díjat megosztva, a felperes 1/3, az alperes 2/3 arányban tartoznak megfizetni.

[67] Az elsőfokú ítélettel szemben mindkét peres fél fellebbezéssel élt.

[68] A felperes az ítélet perköltségről rendelkező részét támadta. Kérte ebben a keretben érdekelt1k megváltoztatását és a perköltség fizetési kötelezettségének a mellőzését akként, hogy a másodfokú bíróság az alperest kötelezze a teljes elsőfokú eljárási illeték, valamint a szakértői költség megfizetésére. Kérte továbbá kötelezni az alperest az elsőfokú és a fellebbezési eljárás során felmerült perköltségének a megtérítésére a rPp. 78. § (1) bekezdése, valamint a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

[69] A felperes azzal érvelt, hogy az elsőfokú bíróság a perköltségről való döntését és érdekelt1k a felek közti megosztási arányát a rPp. 290. § (4) bekezdésére alapította, azonban az indokolásában nem fejtette ki, hogy milyen körülmények mérlegelése során jutott arra a következtetésre, hogy a felek az ügyvédi költségeiket maguk viselik, ezzel szemben az eljárási illeték és a felmerült szakértői díj kapcsán viszont nem azonos költségviselést határozott meg. Ezen ellentmondás feloldására nem került sor. Álláspontja szerint a pernyertesség-pervesztesség aránya egyértelműen megállapítható az ítéletből, ugyanis az elsőfokú bíróság az alperes viszontkeresetét elutasította, és az ő kereseti kérelmével egyezően

határozott. Mindezek alapján a rPp. 78. § (1) bekezdésének a figyelembevételével a pernyertes fél költségeinek a megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni.

[70] Az alperes az elsőfokú ítéletnek a szülői felügyeletről és a gyermektartásdíjról rendelkező, valamint a kapcsolattartást szabályozó, továbbá az illeték viseléséről szóló részével szemben nyújtott be fellebbezést.

[71] Kérte, hogy a másodfokú bíróság ebben a körben változtassa meg az elsőfokú ítéletet és őt jogosítsa fel a peres felek érdekelt1 és érdekelt2 utónevű közös kiskorú gyermekei feletti szülői felügyelet gyakorlására. Kérte továbbá kötelezni a felperest az ítélet jogerőre emelkedését követően gyermekenként 30.000 − 30.000.- forint összegű gyermektartásdíj megfizetésére a részére azzal, hogy a gyermektartásdíj 2024. január 1. napjától kezdődően minden év január 1. napjától a KSH által közzétett éves fogyasztó árindex növekedésének a mértékével módosul.

[72] Az alperes kérte még szabályozni a felperes és a perbeli gyermekek közti kapcsolattartást akként, hogy a felperes minden páros héten csütörtökön 16 órától páratlan héten hétfőn 8 óráig, míg a páratlan héten szerdán 16 órától pénteken reggel 8 óráig legyen jogosult a folyamatos kapcsolattartásra. Kérte feljogosítani a felperest az időszakos kapcsolattartásra a nyári szünetben ötször egy hét időtartamban, előzetes megállapodás hiányában a szünet első, harmadik, ötödik, hetedik és kilencedik hetében, a kezdőnapon 9 órától a zárónapon 19 óráig, a tavaszi és az őszi szünetben ezen szünetek első felében, a kezdőnapon 9 órától a zárónapon 19 óráig. A téli szünetben a felperes anya és a kiskorú gyermekek kapcsolattartását olyan módon kérte szabályozni, hogy páros évben a szünet kezdőnapjának 9 órájától december 25-én 19 óráig, míg páratlan évben december 25-én 19 órától a szünet zárónapjának 19 órájáig legyen a felperes jogosult a kapcsolattartásra. Kérte még feljogosítani a kapcsolattartásra a felperest pünkösd hétfőn 9 óra és 19 óra között. Akként nyilatkozott, hogy a karácsonyi és húsvéti ünnepek tekintetében a kapcsolattartás szabályozását külön nem kéri.

[73] Az alperes a fellebbezési kérelmét a rPp. 253. § (2) bekezdésében foglaltakra alapította. Azzal érvelt, hogy mivel az elsőfokú ítélet érdemben nem helyes, érdekelt1k a megváltoztatása indokolt.

[74] Arra hivatkozott, hogy az elsőfokú ítélet általánosítva állapította meg a tényállást, kiüresítve ezzel a hét évig tartó peres eljárásban a rendelkezésre bocsátott tények és bizonyítékok értékelését, mérlegelését, az abból levont következtetéseket és ezek alapján a konkrét indokolást. Az alperes álláspontja szerint az elsőfokú ítéletből nem derül ki, hogy mi alapján jutott arra a következtetésre az elsőfokú bíróság, hogy a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének a biztosítására a felperes az alkalmasabb szülő. Az alperes sérelmezte, hogy az elsőfokú bíróság ugyan idézte, de nem adta indokát érdekelt1k, hogy miért nem vette figyelembe a szakértő kapcsolattartás bővíthetőségére tett javaslatát, illetve azon véleményét, hogy a gyermekek szétválaszthatóak.

[75] Nehezményezte, hogy az elsőfokú ítélet indokolásának a jelentős része érdekelt1 meghallgatására épít, holott érdekelt1 nyilatkozata egy a bizonyítékok közül, bár kétségkívül nagy nyomatékkal bír. Az alperes vitatta az elsőfokú bíróság azon megállapítását, hogy a felek a perben tett egyező nyilatkozatuk szerint a kapcsolattartás rendszeréhez mindketten tartják magukat. Előadta, hogy a hosszas eljárás során több alkalommal próbált a felperessel egyeztetni arról, hogy a gyermekek érdekeire figyelemmel változtassanak a 2016. június 16. napján kötött megállapodáson, a felperes azonban elzárkózott ettől.

[76] Az alperes véleménye szerint az elsőfokú bíróság nem vette figyelembe és nem értékelte a felperes önkényes lépéseit, így a helység1ról helység2re költözését, a gyermekek iskolaváltására irányuló egyoldalú lépését, a gyermekek okmányainak a rendszeres visszatartását, a helység1on megkezdett pszichológiai megsegítés negligálását, valamint a érdekelt2t korrepetáló tanár eltiltását.

[77] Az alperes azzal érvelt, hogy a kiskorú gyermekek életében a egyéb9 biztos pont volt és a felperes ezt is meg kívánta szüntetni, és kitette őket egy új iskolai közegnek. érdekelt1 esetében pedig rövid időn belül kifejezetten hátrányossá vált a felperes által erőltetett iskolaváltás. Arra hivatkozott, hogy a felperes nyilatkozatai érdekelt1 reflux és hányással járó tünetei tekintetében ellentmondásosak voltak, amire a felperes személyes meghallgatása során éppen az elsőfokú bíróság világított rá, mégsem értékelte mindezt az ő terhére.

[78] Hangsúlyozta, hogy nem elhanyagolható az a körülmény, hogy őt a felperes abúzussal vádolta, nem törődve azzal, hogy ezzel őt a helység1i közösségben milyen helyzetbe hozza. Az alperes vitatta az elsőfokú ítélet azon megállapítását, hogy a felek a gyermekeket sem verbálisan, sem fizikálisan nem bántalmazzák. Előadta ezzel kapcsolatban, hogy a felperes minősíthetetlen stílusban beszél róla a gyermekeknek.

[79] Rámutatott, hogy az elsőfokú bíróság a szakértői vélemény alapján ítéleti megállapításként rögzíti, hogy a felperes gyermeknevelési képessége az átlagövezet alsó határára esik, mégsem adja indokát érdekelt1k, hogy a per egyéb körülményeire, a tárgyaláson tapasztaltakra, a felperes többszöri figyelmeztetése és rendbírság kilátásba helyezésére figyelemmel, miért látja mégis a felperest a gyermekek nevelésére alkalmasabb szülőnek.

[80] Az alperes azzal egyetértett, hogy a szülők közti konfliktus és az elhúzódó bontóperi eljárás pszichésen megviselte a gyermekeket, de azt vitatta, hogy az iskolakijelölési eljárás bizonytalanságot és nehézséget okozott volna a számukra, hiszen a gyermekek eredendően nem akartak iskolát váltani.

[81] Hangsúlyozta, hogy érdekelt1 egészségügyi állapota fokozatosan leromlott. A felperes ennek okaként mindvégig az autóval való utazásra hivatkozott, holott amikor a gyermek kórházba került, már hónapok óta nem utazott reggelente autóval. érdekelt1 súlyosbodó neurológiai panaszait ugyanis az iskolaváltás eredményezi. Ezzel összefüggésben megjegyezte, hogy nem osztja az elsőfokú ítélet azon megállapítását, miszerint mindkét fél érzékenyeken reagálna a gyermekek egészségügyi ellátásával összefüggő kérdésekre. Sérelmezte, hogy erről nem jut kellő információhoz, a felperes lépéseiről rendszerint utólag szerez tudomást, a felperes semmiről nem ad tájékoztatást.

[82] Az alperes előadta, hogy az elsőfokú ítélet kihirdetését követően, 2023. március 16. napján érdekelt1 olyan rossz állapotba került, hogy járni sem volt ereje. Bent tartották a pszichiátrián, nem engedték haza. Az alperes arra hivatkozott, hogy a felperes folyamatosan ellenzi a gyermek pszichiátriai megsegítését azzal az indokkal, hogy ha majd nem sikerül az általa ismert orvos alternatív terápiája, akkor nyáron jöhet a „karakán orvos”. Rámutatott arra, hogy mivel érdekelt1 jelenleg 155 centiméter és 32 kg, így számára nincsen alternatív orvoslás. Mielőtt a gyermek kórházba került, a felperes arról oktatta őt ki, hogy csupán menstruációs problémái vérdekelt1k és emiatt tartották napokig bent a kórházban.

[83] Az alperes nehezményezte, hogy az érdekelt1 kezelésével kapcsolatos orvosi dokumentáció nem áll a rendelkezésére, a felperes nem ad erről felvilágosítást. Előadta, hogy a gyermek orvosi iratainak a beszerzésére törekszik amióta az elsőfokú ítéletet kézhez kapta, mivel ezekre, mint új tényekre és új körülményekre kíván hivatkozni, ugyanis álláspontja szerint a felperes veszélyezteti a gyermek életét.

[84] E körben utalt a szakértő azon megállapítására, miszerint a felperesnek a gyermekei iránti felelősségvállalási képessége gyengébb. Sérelmezte, hogy a szakértő megállapításának az elsőfokú bíróság nem tulajdonított kellő jelentőséget, holott peradat van arra, hogy a gyermekek egészségügyi státusza figyelmet igényel. Kiemelte, hogy a jelen helyzetben érdekelt1 egészsége a tét, így szükségesnek tartja a felperessel szembeni határozott fellépést, de bárhogyan is próbál határozott lenni, a felperes minden kezdeményezését degradálja.

[85] Az alperes azzal érvelt még, hogy a per során az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat nem értékelte körültekintően és okszerűen. A releváns bizonyítékok értékelésére nem tért ki és aránytalan hangsúlyt helyezett - az egyébként a bíróság által is felismert - lojalitáskomplexussal küzdő gyermek által előadottakra. Rámutatott arra, hogy a gyermek véleménye mellett egyéb körülményeknek is jelentősége van. Bár az elsőfokú bíróság az ítéletében kimondta, hogy a gyermekek egyik szülő irányában sem mutatnak kifejezett erősebb kötődést, mégis az állandóságot és a hét éve fennálló kapcsolattartási, gondozási rendszert látta a gyermekek számára teljes egészében megszokottnak.

[86] Az alperes a fellebbezéséhez csatolta a felek jogi képviselői között a perbeli érdekelt1 nevű gyermek egészségügyi ellátásával összefüggő dokumentáció rendelkezésre bocsátásával

összefüggésben keletkezett levelezést, továbbá a felek között erre vonatkozóan 2023. március 16. és március 17. napján folytatott e-mail levelezést.

[87] Az ítélet felperes fellebbezésével támadott részének helybenhagyását kérte.

[88] A felperes fellebbezési ellenkérelme az elsőfokú ítélet alperes által fellebbezett részeinek a helybenhagyására irányult.

[89] Az ellenkérelmében részletesen taglalta a felek kapcsolattartásról való egyeztetését, a lakóhely és iskolaváltás körülményeit, továbbá az érdekelt1 egészségügyi ellátása érdekében tett lépéseit. Hangsúlyozta, hogy a gyermeknek biztonságérzetet nyújt a megfelelő környezet állandósága, az elhelyezés váltogatása viszont szorongást, félelemérzetet kelthet benne. Emellett arra kell törekedni, hogy a gyermekek a szülők szétválását követően is együtt maradjanak.

[90] A felperes a fellebbezési ellenkérelméhez csatolta az érdekelt1 nevű gyermek 2023. június 14-ei kórházi ellátásával kapcsolatos ambuláns lapokat és zárójelentéseket, a egyéb14 érdekelt2 pszichiáter orvos által a gyermekről 2023. május 15. napján készített ambuláns lapot, a egyéb10 gyermekpszichiáter orvos 2023. április 6. napján kelt gyermekjóléti jelzését, a kiskorú érdekelt2ről 2022. március 9. napján és a perbeli érdekelt1 nevű gyermekről 2023. május 24. napján készített pedagógiai jellemzést. Csatolta továbbá érdekelt1 Kréta rendszerbe feltöltött bizonyítványát és a felek iskolaváltással és iskolai hiányzás igazolásával kapcsolatos e-mail levélváltását.

[91] A másodfokú bíróság kiegészíti az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást a másodfokú eljárás során a felek személyes meghallgatásának adataiból azzal, hogy a perbeli gyermekek a 2022/2023-as tanév II. félévétől a helység2 helység3 egyéb11 tanulói. érdekelt1 2023. szeptemberében a 8. osztályt, míg érdekelt2 a 7. osztályt kezdi meg.

[92] Kiegészíti továbbá a tényállást azzal, hogy a felek érdekelt1 nevű gyermekét 2022. december óta hét alkalommal látták el a kórházban hányásos, hasfájásos panaszok miatt. Jellemzően az alperes apa vitte őt be az egészségügyi intézménybe. A gyermeknél három évvel ezelőtt merült fel a pszichoterápia szükségessége. Ilyen kezelésben érdekelt1 még nem részesült. A gyermek gyakran öklendezik, ami miatt a felperes megítélése szerint hányási szindrómája lehet. A felperes anyának érdekelt1 kórházi kezelésével összefüggésben rossz tapasztalatai, a gyermek gyógyszeres kezelésével kapcsolatban pedig aggályai vérdekelt1k.

[93] A felperes által a Pf.5. sorszám alatt benyújtott fellebbezési ellenkérelem mellékleteként csatolt orvosi dokumentációból kiegészíti még a tényállást az alábbiakkal.

[94] A egyéb12 részéről egyéb10 gyermekpszichiáter 2023. április 6. napján gyermekjóléti jelzéssel élt a helység3 Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ felé kiskorú Weigl érdekelt1 Viktóriával kapcsolatban. Leírta, hogy 2023. januárban pszichogén hányások miatt vizsgálták a gyermeket és a hányások súlyosságára és érdekelt1 nagyon alacsony súlyára tekintettel az osztályos felvételét javasolták, melyet az anya nem fogadott el, levélben jelezte, hogy magánpszichiáterhez viszi a gyermeket. A gyermekről azóta nincsen tudomásuk.

[95] A egyéb13 részéről egyéb14 érdekelt2 kezelőorvos által 2023. május 15. napján kiállított ambuláns lap adatai szerint érdekelt1 arról számolt be, hogy a heti rendszerességgel hány amikor stressz éri, december eleje óta a panaszai súlyosbodtak. A kezelőorvos – többek között - az egyéni pszichoterápiás kezelés mihamarabbi megkezdését javasolta.

[96] A egyéb13 egyéb15 2023. június 14. napján kelt zárójelentése szerint érdekelt1 160 cm és 35 kg. Többek között táplálkozási zavart, kevert szorongásos és depressziós zavart, továbbá kóros sovány ságot diagnosztizáltak nála és gyógyszeres terápiát javasoltak.

[97] Kiegészíti a másodfokú bíróság a tényállást azzal, hogy az alperes 2023. február 1-jétől havi 80.000.- forint folyamatos gyermektartásdíjat, valamint havonta 182.891.- forint hátralék részletet teljesített a felperes részére.

[98] A felek érdekelt1 nevű gyermeke által írt és Pf.7/A/1. sorszám alatt csatolt, 2023. július 1. napján kelt levélben a gyermek kérte a másodfokú bíróság általi személyes meghallgatását. Leírta, hogy a jelenlegi „felállás” nem jó neki, megviselik az otthoni konfliktusok, sokkal több időt szeretne az apjával tölteni, sokkal jobban szeret helység1on élni és gimnáziumba is oda szeretne járni. Nyilatkozott az elsőfokú bírósági meghallgatásának az előzményeiről és arról, hogy azt gondolta, úgyis akként dönt majd a bíróság, hogy ő az alperes apánál, míg a testvére a felperes anyánál kerül elhelyezésre.

[99] A fentiek szerint kiegészített tényállásra tekintettel a felperes fellebbezése a perköltség tekintetében alaptalan, míg az alperes fellebbezése a szülői felügyelet gyakorlása, a kapcsolattartás szabályozása, a gyermektartásdíj megfizetése és a perköltség viselése körében részben alapos az alábbiak szerint.

[100] Az elsőfokú bíróság a perben lefolytatott széleskörű bizonyítási eljárás eredményeként túlnyomórészt helyesen állapította meg a tényállást, azonban tévedett, amikor a rendelkezésre álló adatok alapján arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindkét perbeli kiskorú gyermeknek, így az érdekelt1 nevű gyermeknek is a mindenek feletti érdekét az szolgálja, ha felette a szülői felügyeleti jogot a felperes anya gyakorolja.

[101] A másodfokú bíróság rámutat arra, hogy a szülői felügyelet rendezésének szempontja a gyermek érdeke, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Családjogi Könyvének a 4:2. § (1) bekezdésében rögzített alapelve.

[102] A Ptk. Családjogi Könyve alapelvének, a gyermek mindenek előtti érdekének szem előtt tartásával a bíróságnak a gyermek életét érintő minden körülmény feltárásával és együttes mérlegelésével kell határoznia, miután lefolytatta a teljeskörű bizonyítást a Ptk. 4:167. § (2) bekezdésében szabályozott kritériumok szem előtt tartásával. A bizonyítékok értékelése során ügyelnie kell arra, hogy egyes kiragadott körülményeket ne értékeljen túl más - ugyancsak releváns tények - rovására, mert ezáltal a gyermek érdeke kellőképpen nem érvényesülhet.

[103] Ennek szellemében az elsőfokú bíróság bizonyítást folytatott le a peres felek objektív körülményeire, szubjektív adottságaira, a szülők és a gyermekek, valamint a gyermekek egymáshoz való kötődésére pszichológus szakértőt rendelt ki, tanúbizonyítást foganatosított, valamint értékelte az eljárás során beszerzett egyéb bizonyítékokat is.

[104] Az elsőfokú bíróság a Ptk. 4:167. § (1) és (2) bekezdésének alkalmazásával nagyobb részben feltárta azokat a tényeket, amelyekre alapítottan állás foglalható arról, hogy a szülők közül melyikük az, aki a gyermekek törvényben szabályozott többirányú fejlődését kedvezőbben tudja biztosítani. Ugyanakkor a másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság részben téves ítéleti döntést hozott, mert a bizonyítékokat nem összességében és összefüggésükben értékelte.

[105] A szülői felügyeleti jog gyakorlásának a rendezésél alapvető szempont a gyermekek hosszútávú érdeke.

[106] Az elsőfokú bíróság részletesen vizsgálta a felek személyiségjegyeit, a gyermeknevelési képességét, amely a felperesnél az átlagövezet alsó határára, míg az alperesnél az átlagövezet alsóbb tartományába esik. Rögzítette, hogy a felperes részéről direkt, az alperes részéről pedig legalább indirekt ellennevelés valósul meg a másik szülő irányába. Rámutatott arra is, hogy a felperesnek a gyermekei iránti felelősségvállalási képessége gyengébb, az alperesé ugyanakkor erősebb.

[107] Nem értékelte azonban kellő súllyal a felperes anya perbeli érdekelt1 nevű gyermek nevelése és gondozása, különösen pedig a gyermek egészségügyi ellátásának a biztosítása terén tanúsított magatartását. Kétségkívül ugyanis a gyermekek érdekét a stabilitás és a kiszámíthatóság biztosítja, de nem hagyható figyelmen kívül a szülő gyermeke irányába megnyilvánuló felelősségvállalása, a gyermeke problémái iránti fogékonysága és az ennek

megoldása érdekében tett lépései sem. Ezek hiánya pedig nyilvánvalóan a szülő nevelési alkalmasságát csökkenti.

[108] Az elsőfokú eljárás során készült szakértői vélemény adatai szerint az érdekelt1 utónevű gyermek szívesen költözne az alperes apához, valószínűsíthető nála az alpereshez való erősebb kötődés. Számára megfelelő és elfogadható lenne, amennyiben inkább és döntően az apai háztartásban nevelkedne tovább. A perbeli érdekelt2 nevű gyermek ugyanakkor nem szívesen költözne az apához, el tudná fogadni, ha inkább és döntően az anyai környezeteben nevelkedne tovább. A szakértő akként foglalt állást, hogy szakértői szempontból összességében „felmerül a gyermekek szétválasztva történő további nevelése: érdekelt2 esetében a felperesi háztartásban és az ahhoz közeli iskolában, érdekelt1 esetében pedig alperesi háztartásban és korábbi/jelenlegi iskolájában maradóan.”

[109] A szakértő rámutatott arra, hogy a „felperes a gyermekeihez erősen, a kisajátításig menő harciassággal, időnként túlvédő aggodalommal, máskor a gyermekek valós igényeit nem érzékelve kötődik.” Az alperes „a gyermekekhez erős ragaszkodással, nagyobb fokú nevelési tudatosságot, ugyanakkor rivalizációs motivációtól is hajtott határátlépéseit, mint szükséges vagy érzékenyebb gondozási műveleteket végrehajtóan kötődik.”

[110] A szakértő megállapította, hogy a felperes egyéb16 nevű testvérének a magatartásával és életvitelével kapcsolatban a gyermekek konkrét és direkt félelmet nem árulnak el, de azt is elmondták, hogy nevezett személy szerette volna, ha róla a vizsgálaton nem beszélnek, szeretne rejtve maradni. „egyéb16nak a korábban megtörtént, érdekelt1 szemüvege összetörésével kapcsolatos eseményeket és azzal kapcsolatos érzelmeiket bagatellizálni igyekeztek, mintha a felperesi oldal iránti lojalitásuk ezt követelte volna tőlük.”

[111] A 14. életévét betöltött érdekelt1 utónevű gyermek az elsőfokú bíróság általi személyes meghallgatása során nem foglalt állást egyértelműen abban a kérdésben, hogy melyik szülőt választja, a felperessel, avagy az alperessel szeretne élni. Az iskolai konfliktusa kapcsán elmondta, hogy az anya még a kórházban is arra kérte őt, hogy arról ne beszéljen részletesen az apjának, mert félt, hogy ebből baj lehet és a gyermek visszakerül a helység1i iskolájába. érdekelt1 elmondta, hogy nagyon figyel rá, hogy egyik szülőjére se mondjon rosszat, mert nem szeretné őket megbántani, szereti őket. Akként nyilatkozott, hogy nem szeretné, ha kevesebbet találkozhatna az apjával.

[112] érdekelt1 a másodfokú eljárás során csatolt levelével ugyanakkor immár egyértelműen az apai környezetben történő nevelkedést választotta. Az ítélőképessége birtokában lévő gyermek a Ptk. 4:171. § (4) bekezdésének megfelelően megindokolta, hogy miért ez a választása, miért nem elégedett a jelenlegi helyzetével és konkrétan mit szeretne. A gyermek véleményét az elsőfokú eljárásban beszerzett pszichológiai szakértői vélemény megállapításai, következtetései megerősítik.

[113] A másodfokú bíróság az egészségügyi problémával rendelkező, a stresszhelyzetre érzékenyen reagáló és egyebekben súlyos lojalitáskonfliktussal küzdő korlátozottan cselekvőképes gyermek egyéb érdekeltként történő személyes meghallgatását mindezek miatt mellőzte és elfogadta nyilatkozataként az általa leírtakat, figyelemmel arra is, hogy a gyermeket az elsőfokú bíróság meghallgatta.

[114] A másodfokú bíróság a fenti peradatokat súlyozottan értékelve arra az álláspontra helyezkedett, hogy a perbeli érdekelt1 nevű gyermek érdekét, - a választásának megfelelően - az szolgálja, ha felette nem a felperes anya, hanem az alperes apa gyakorolja a szülői felügyeletet, és ennek részeként a nevelési és gondozási tevékenységet. Hangsúlyozza a másodfokú bíróság, hogy mindkét gyermek, így érdekelt1 is 2016. júniusa óta a felperes anya háztartásában él és az ahhoz közeli helység2i iskolákba jártak, illetve járnak. érdekelt1 azonban az anyai környezetben nem érzi jól magát, számára súlyos negatív következményekkel járt az, hogy a felperes megváltoztatta a gyermek korábbi helység1i iskoláját, életterét. érdekelt1 egészségi állapota komoly aggodalomra ad okot, melyet egyértelműen alátámasztanak a egyéb12 részéről egyéb10 gyermekpszichiáter 2023. április 6. napján kelt gyermekjóléti jelzésében leírtak és a gyermek egészségügyi dokumentációja.

[115] A felperes ennek ellenére az évek óta aggasztó állapotban lévő gyermek egészségügyi problémáját elbagatellizálja, a vele kapcsolatos orvosi véleményt és terápiát felülbírálja és – többek között - az internetről maga diagnosztizálja a gyermeket. Mindezek pedig nyilvánvalóan a szülő nevelési alkalmasságát csökkentik érdekelt1 esetében.

[116] A felek érdekelt2 utónevű gyermeke az anyai környezetet preferálja, nem szívesen költözne az apjához, a jelenlegi iskolájába beilleszkedett. érdekelt2 esetében nem áll fenn olyan speciális, különös nyomatékkal bíró helyzet, mint érdekelt1 esetében.

[117] A fentiek alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet a szülői felügyelet körében részben megváltoztatta és az érdekelt1 utónevű gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására az alperes apát jogosította fel. Kötelezte a felperest, hogy a gyermeket 8 napon belül az ingóságaival és a személyes okmányaival együtt adja át az alperesnek.

[118] A Ptk. 4:216 § (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, külön élő szülő elsősorban pénzben teljesíti (gyermektartásdíj).

[119] A Ptk. 4:218. § (1) bekezdése alapján a gyermektartásdíjról a szülők megegyezésének hiányában a bíróság dönt. A fenti jogszabályhely (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermektartásdíj meghatározása során figyelembe kell venni: a) a gyermek indokolt

szükségleteit; b) mindkét szülő jövedelmi viszonyait és vagyoni helyzetét; c) a szülők háztartásában eltartott más – saját, mostoha vagy nevelt – gyermeket és azokat a gyermekeket, akikkel szemben a szülőket tartási kötelezettség terheli; d) a gyermek saját jövedelmét; és e) a gyermeknek és rá tekintettel az őt nevelő szülőnek juttatott gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és szociális ellátásokat.

[120] A Ptk. 4:218. § (3) bekezdése szerint a gyermek indokolt szükségletei körébe tartoznak a megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, neveléséhez és taníttatásához szükséges rendszeres kiadások. Ha a gyermek érdekében olyan rendkívüli kiadás szükséges, amelynek fedezését kellő előrelátás mellett sem biztosítja, a tartásra kötelezett e rendkívüli kiadás arányos részét is köteles megtéríteni.

[121] A Ptk. 4:218. § (4) bekezdése alapján a tartásdíj összegét gyermekenként általában a kötelezett átlagos jövedelmének tizenöt-huszonöt százalékában kell meghatározni. Az átlagos jövedelem megállapításánál rendszerint a kötelezettnek a kereset megindítását megelőző egy évi összes jövedelmére figyelemmel kell lenni.

[122] Az alperes fellebbezése a perbeli érdekelt1 nevű gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlásának a tárgyában eredményre vezetett, erre tekintettel a másodfokú bíróság az alperes érdekelt1 nevű gyermeke utáni gyermektartásdíj fizetési kötelezettsége záróidőpontját 2023. július 31. napjában határozta meg.

[123] Kötelezte egyúttal a felperest, mint az érdekelt1 tekintetében különélő szülőt a gyermek után gyermektartásdíj megfizetésére a gondozó szülő, azaz az alperes részére a másodfokú ítélet meghozatalát követő hónap, vagyis 2023. augusztus 1. napjától kezdődően. Az alperes havi 30.000.- forint tartásdíj megfizetésére kérte kötelezni a felperest a Ptk. 4:207. §-a alkalmazásával. Az alperes által igényelt gyerektartásdíj a peres felek jövedelmi és vagyoni helyzetére, a perbeli érdekelt1 nevű gyermek indokolt szükségleteire tekintettel szükséges és arányos hozzájárulást jelent a felperes részéről, így a másodfokú bíróság a viszontkeresettel egyezően kötelezte a gyermek után a felperest a tartásdíj megfizetésére.

[124] Az alperes fellebbezése a kapcsolattartás szabályozása tárgyában részben megalapozott.

[125] A másodfokú bíróság utal arra, hogy a kapcsolattartás rendezésére vonatkozó szabályokat a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Családjogi Könyve 4:178-184. §-ai és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) 27-30. §-ai tartalmazzák.

[126] A Ptk. a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartást alapvető gyermeki jogként definiálja. Ez összhangban áll az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett, a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 9. cikk 3. pontjával.

[127] A kapcsolattartás szabályozása esetén a családjog egyik alapelvének (Ptk. 4:2. § (1) bekezdés) és a kapcsolattartás önálló alapjogi jellegének (Ptk. 4:178. § (1) bekezdés) megfelelően – elsődlegesen – a gyermek érdeke az irányadó.

[128] A Gyer. 27. § (1) bekezdése szerint a kapcsolattartás célja, hogy a) a gyermek és a 28. § (1) bekezdése szerinti kapcsolattartásra jogosult személyek (a továbbiakban: kapcsolattartásra jogosult) közötti családi kapcsolatot fenntartsa, továbbá b) a kapcsolattartásra jogosult szülő a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérje, tőle telhetően segítse. A Gyer. 27. § (2) bekezdése szabályozza a kapcsolattartás formáit, érdekelt1k időtartamára nézve azonban kötelező rendelkezést nem tartalmaz. A kapcsolattartás időtartamát a gyámhatóság, illetve a bíróság az eset összes körülményeinek mérlegelésével úgy határozza meg, hogy a kapcsolattartásnak a rendelet 27. § (1) bekezdésében írt céljai optimálisan megvalósulhassanak.

[129] A Gyer. 30. § (4) bekezdés kimondja, hogy az elmaradt kapcsolattartást pótolni kell, ha az a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból maradt el, feltéve, hogy a jogosult a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltak szerint eleget tett előzetes tájékoztatási kötelezettségének vagy az előre nem látható akadályok felmerülését utólag igazolja.

[130] A másodfokú bíróság kiemeli, hogy a gyermek mindenek előtti érdeke, mint családjogi alapelv szem előtt tartásával a bíróságnak a kapcsolattartás rendezése során – az eset egyéni körülményeit mérlegelve - a gyermek érdekében arra kell törekednie, hogy a gyermeknek a különélő szülővel harmonikus, szeretetteljes családi kapcsolata maradjon fenn. Ugyanakkor a szabályozott kapcsolattartás a módját és időtartamát tekintve ne járjon a gyermek életritmusának, mindennapi rutin tevékenységeinek, pihenési és alvási idejének szükségtelen megzavarásával, illetve a kapcsolattartás olyan terjedelmű legyen, amely folyamatosan biztosítja a gyermek életében az állandóságot.

[131] A másodfokú bíróság a végrehajthatóság érdekében pontosította a érdekelt2 és az alperes apa közti időszakos kapcsolattartás kereteit a nyári iskolai szünetben, másrészt konkretizálta az elmaradt kapcsolattartás pótlásának a szabályait, ideértve azt is, hogy az anyagi jogszabály szerint mely esetekben van helye pótlásnak.

[132] Emellett szabályozta a másodfokú bíróság döntése nyomán érdekelt1 tekintetében különélő szülővé vált felperes anya és a kiskorú gyermek kapcsolattartását. Ennek során a fenti jogszabályi rendelkezésekre, a kapcsolattartás céljára és különös nyomatékkal arra volt

figyelemmel, hogy a perbeli két kiskorú gyermek minél több időt tudjon a kapcsolattartások során együtt tölteni a felperes, illetve az alperes kapcsolattartási ideje alatt.

[133] A perköltség tekintetében a felperes fellebbezése alaptalan, míg az alperes fellebbezése részben alapos az alábbiak szerint.

[134] A jelen perre irányadó polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (rPp.) 78. § (1) bekezdése alapján a pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van helye kivételnek, amennyiben a 80–83. §-ok eltérően rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése a költséget a per eldöntésétől függetlenül másnak a terhére rója.

[135] A rPp. 81. § (1) bekezdése szerint részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a pernyertesség arányának, valamint az egyes felek által előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz. Ha a pernyertesség és pervesztesség aránya, valamint az előlegezett költségek összege között nincsen számottevő különbség, a bíróság akként rendelkezik, hogy mindegyik fél maga viseli a saját költségét.

[136] A másodfokú bíróság álláspontja szerint az elsőfokú bíróság a perköltség viseléséről való döntésekor nem juttatta kellően kifejezésre a felek pernyertességének-pervesztességnek az arányát. A felek a házasságuk felbontását mindketten kérték, melynek során nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a gyermekek elsődleges érdekét szolgáló családi egység felbomlásához - az elsőfokú ítélet tényállása szerint - mindkét peres fél magatartása hozzájárult, így az is, hogy a felperes több alkalommal is házasságon kívüli kapcsolatot létesített és a külső kapcsolatban lett várandós.

[137] Az elsőfokú ítélet a mindkét perbeli gyermek feletti szülői felügyelet gyakorlására a felperest jogosította fel, azonban ezt a döntést a másodfokú bíróság részben megváltoztatta és a perbeli érdekelt1 nevű gyermek felett az alperes apát jogosította fel a szülői felügyelet gyakorlására. Erre tekintettel szabályozta a felperes anya gyermekkel való kapcsolattartását és kötelezte őt az alperes viszontkereseti kérelmének megfelelően gyermektartásdíj megfizetésére.

[138] Az elsőfokú bíróság a kiterjedt bizonyítási eljárás részeként szakértői bizonyítást folytatott le, melynek során 235.450.- forint szakértői díj került előlegezésre az állam által.

[139] A kifejtettek alapján a rPp. 81. § (1) bekezdés, valamint a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdésének az alkalmazásával a másodfokú bíróság a felmerült szakértői díjat megfelezte a felek között. Ennélfogva az alperes által fizetendő szakértői díj mértékét

117.725.- forintra leszállította, míg a felperes által fizetendő szakértői költséget erre az összegre emelte fel.

[140] A perben a szülői felügyelet és a kapcsolattartás tárgyában összesen 21.000.- forint elsőfokú eljárási illeték került feljegyzésre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 42. § (1) bekezdés és az Itv. 39. § (3) bekezdés a) pontja értelmében. A gyermektartásdíj kapcsán az Itv. 39. § (1) bekezdése, az Itv. 42. § (1) bekezdése és a rPp. 24. § (2) bekezdés a) pontjára is figyelemmel 57.600.- forint (40.000.- forint × 2 ×12 hónap × 6%) illeték és 43.200.- forint (30.000.- forint × 2 × 12 hónap × 6 %) viszontkereseti illeték merült fel.

[141] A másodfokú bíróság a felek pernyertessége és pervesztessége arányát a kifejtettek szerint – mérlegeléssel – azonosnak tekintette, így a feljegyzett mindösszesen 121.800.- forint eljárási illeték megfizetésére is fele-fele arányban kötelezte őket a rPp. 81. § (1) bekezdés, valamint a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint.

[142] A fentiekre tekintettel a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezett részét a rPp. 253. § (2) bekezdése alapján – a szülői felügyelet, a felperes anya kapcsolattartása, a felperes által fizetendő gyermektartásdíj és az elsőfokú perköltség tárgyában - részben megváltoztatta, míg egyebekben helybenhagyta.

[143] A másodfokú eljárás során az alperes fellebbezése folytán a szülői felügyelet és a kapcsolattartás körében - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 39. § (3) bekezdés b) pontja és 46. § (1) bekezdése szerinti - 24.000.- forint, az alperes gyermektartásdíj fizetésre irányuló viszontkeresete kapcsán az Itv. 39. § (1) bekezdése, az Itv. 46. § (1) bekezdése és a rPp. 24. § (2) bekezdés a) pontjára is figyelemmel 57.600.- forint (30.000.- forint × 2 ×12 hónap × 8%), míg a felperes elsőfokú perköltség elleni jogorvoslata tárgyában pedig a vitássá tett –összesen 104.683.- forint fellebbezési ügyérték alapján – 6.300.- forint fellebbezési eljárási illeték merült fel.

[144] A fellebbezési eljárás során a másodfokú bíróság a felek pernyertességét és pervesztességét – mérlegeléssel – azonos arányúnak tekintette és ezért a feljegyzett összesen 87.900.- forint fellebbezési illetékből a feleket fejenként 43.950.- forint illeték megfizetésére kötelezte az állam javára ugyancsak a rPp. 81. § (1) bekezdés, valamint a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint. Ugyanezen okból a felek maguk tartoznak viselni a másodfokú eljárással kapcsolatban felmerült költségeiket.

[145] A másodfokú bíróság tájékoztatja az illetékfizetésre kötelezetteket, hogy a fizetendő illeték jelen határozat jogerőre emelkedését követő hatvanadik napon válik esedékessé. Az illeték megfizetése során az illetékfizetési kötelezettséget tartalmazó jogerős bírósági határozatot hozó bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a fizetésre kötelezett

adóazonosító számát közleményként fel kell tüntetni. Az állami adó- és vámhatóság illetékbevételi számlájának száma: 10032000-01070044-09060018.

helység2, 2023. július 14.

dr. Fehérné dr. Gaál Tünde s.k. a tanács elnöke dr. Tóth Krisztina Nóra s.k. előadó bíró

dr. Tömböly Gabriella s.k. bíró